

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL SOGEB

Société Anonyme au capital de 712 500 euros
Siège social : Capitainerie du Port
83150 – BANDOL

RCS Toulon B 333 006 138

* * *

CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNION DU 6 JUIN 2014

* * *

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Et le six juin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à 15 heures

Au siège social à BANDOL (83150) Capitainerie du Port, les administrateurs de la société « **SOGEB** », Société Anonyme au capital de 712 500 euros, se sont réunis sur convocation et sous la présidence du Président du conseil d'administration, Monsieur Dominique CERMOLACCE.

Sont présents et ont signé le registre de présence en entrant en séance, sont absents ou sont représentés :

- | | |
|--|--|
| → 1. Monsieur Jacques KAUFFMANN : | présent |
| → 2. Monsieur Jean-Pierre HECQ : | présent |
| → 3. La Caisse des Dépôts et Consignations :
(Représentant permanent : Monsieur Hervé HUGUES) | présent |
| → 4. La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var :
(Représentant permanent : Monsieur Jacques BIANCHI) | représentée par M.
Dominique CERMOLACCE |
| → 5. Monsieur Gérard EYGAZIER : | absent |
| → Et les représentants de la Ville de Bandol au conseil d'administration, savoir : | |

6. Monsieur Jean-Michel ROSSI :	présent
7. Madame Laetitia QUILICI :	présente
8. Monsieur Dominique CERMOLACCE :	présent
9. Madame Jeanne HECQ :	présente
10. Monsieur Patrick DECHERCHI :	présent
11. Monsieur Jean-Yves DECROIX :	absent
12. Madame Floriane CERCIO :	présente

Soit 9 membres du conseil d'administration présents sur les 12 en exercice, 1 administrateur représenté et 2 administrateurs absents.

Assistent également à la réunion :

Monsieur le Maire de la ville de Bandol
Invité

Madame PASTOUREAU
Expert-comptable de la société, invitée

Maître Patrick RISPOLI
Avocat et Conseil de la société SOGEBA, invité

Monsieur LANZI
Maître de Port, invité

Madame Joëlle OBSCUR remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le président ouvre la séance du conseil.

Madame QUILICI demande la parole.

Madame QUILICI fait part de sa démission de son mandat d'administrateur et des mandats de Monsieur DECROIX et de Monsieur ROSSI, à 15 heures 10, l'organisation actuelle de l'administration de la société ne leur convenant pas et posant un problème éthique, selon elle, et le mode de gouvernance ne pouvant pas être cautionné par les démissionnaires.

Avant de quitter la séance, elle remet au président les 3 lettres de démission.

Le conseil constate en conséquence la démission en séance de Monsieur Jean-Yves DECROIX, de Monsieur Jean-Michel ROSSI et de Madame Laetitia QUILICI de leurs mandats d'administrateurs.

La composition du conseil d'administration se trouve par conséquent réduite à 7 administrateurs présents et 1 administrateur représenté sur les 9 administrateurs désormais en exercice.

Les documents suivants sont mis à la disposition des administrateurs :

- Une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 mai 2014, dont les administrateurs prennent connaissance ; ce procès-verbal est adopté sans observations par tous les administrateurs qui étaient présents ou représentés le 12 mai 2014 et qui sont encore présents ce jour.
- Une copie du rapport du délégataire sur la délégation de service public sur l'exercice 2013.
- Une copie du rapport sur la transaction SOGEBA – LOCASAIL.
- Une note sur les opérations de dragage du port.
- Une proposition d'autorisation de transfert de place en cas de vente de bateau.
- Une proposition de modification des contrats d'hivernage et une proposition de suspension des contrats annuels.

Le Président de séance rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

ORDRE DU JOUR

1/ Décisions à prendre à la suite de la composition du conseil d'administration résultant des décisions prises par l'assemblée générale du 6 juin 2014 sur :

- La désignation d'un Vice-Président et fixation de ses pouvoirs.
- La désignation du Comité des rémunérations.

2/ Examen du rapport sur la Délégation du Service Public.

3/ Questions diverses :

- Examen de la transaction SOGEBA / LOCASAIL.
- Examen du dossier de dragage du port et analyse d'une éventuelle provision.
- Autorisation sous conditions du transfert de la place en cas de vente du bateau.
- Modification des contrats d'hivernage.
- Suspension des contrats annuels pour « grand voyage ».

1/ Le Président propose d'aborder la première question à l'ordre du jour et propose au conseil d'administration de lui adjoindre un vice-président en charge de présider les réunions du conseil d'administration en son absence et investi en outre des missions spéciales suivantes : suivi des affaires financières, juridiques et contractuelles.

Il propose au conseil d'administration de nommer en cette qualité de vice-président Monsieur Jacques KAUFFMANN, qui vient d'être élu en qualité d'administrateur par l'assemblée générale.

Il propose aux administrateurs d'adopter la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration, sur la proposition de son président et après en avoir délibéré, décide de nommer en qualité de vice-président du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur :

Monsieur Jacques KAUFFMANN
Né le 2 décembre 1961 à Antony (Hauts de Seine)
Demeurant à Bandol (83150) 458 Boulevard Bois Maurin

Le vice-président est investi de tous les pouvoirs attachés par la loi et les statuts de la société à l'exercice d'un mandat de vice-président.

Il est en outre plus spécialement chargé des missions suivantes : suivi des affaires financières, juridiques et contractuelles.

Cette résolution est adoptée par 6 voix contre 1 voix (Madame CERCIO) et 1 abstention (Caisse des Dépôts et Consignations).

* * *

2/ Le président aborde la 2^{ème} question relative à la désignation d'un Comité des rémunérations, et propose de reporter à une prochaine réunion du conseil d'administration l'examen de cette question et de la fixation des rémunérations des mandataires sociaux.

Tous les administrateurs présents sont d'accord avec ce report.

3/ Examen du rapport de la délégation de service public :

A la demande du président, Madame PASTOUREAU commente les données financières du rapport.

Madame PASTOUREAU répond à différentes questions.

4/ Le président passe à l'examen de la question sur la transaction SOGEBA – LOCASAIL.

Monsieur KAUFFMANN s'interroge sur l'opportunité qu'il y avait de signer une telle transaction et propose de poursuivre l'instruction de cette affaire.

Le conseil décide d'interroger le précédent président du conseil d'administration et l'avocat de la SOGEBA à ce sujet.

5/ Sur le problème du dragage du port, Monsieur KAUFFMANN commente la note communiquée aux administrateurs.

Coût : 1,7 millions d'euros environ.

1^{er} problème : qui va payer ?

La convention de délégation de service public n'est pas claire à ce sujet.

Opérations selon Monsieur KAUFFMANN plutôt à la charge de la SOGEBA (plutôt une opération d'entretien).

Il faudrait un avenant à la délégation de service public pour modifier cette obligation à charge de la SOGEBA.

Peut-être serait-il sage de provisionner le coût du dragage ?

Par ailleurs, le coût paraît énorme et plus cher qu'ailleurs !

Il faut donc revoir le budget de l'opération.

Mais est-il normal que l'opération de dragage soit considérée comme une simple opération d'entretien, compte tenu de son coût et compte tenu du fait que le coût de cette opération de dragage déséquilibre complètement les obligations de la délégation de service public sur sa courte période et que le dragage est une obligation se rapportant à une période bien antérieure à la délégation de service public en cours ?

6/ Sur les autres questions, il est proposé aux administrateurs d'examiner les 3 propositions relatives aux contrats de place puis d'en débattre ultérieurement.

* * *

Monsieur Jean-Pierre HECQ explique alors au conseil que les circonstances ont fait que par des chemins différents, sa fille et lui-même se trouvent administrateurs de la SOGEBA ; cette situation pourrait apparaître aux tiers comme anormale.

C'est la raison pour laquelle Madame Jeanne HECQ demandera au Maire de pourvoir à son remplacement dans le cadre d'une prochaine délibération du Conseil Municipal.

* * *

Personne ne demandant la parole et plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures 45 minutes et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un des administrateurs présent à l'issue de la réunion, et qui a été proposé, après retranscription sur le registre des procès-verbaux du conseil d'administration, à la signature de tous les administrateurs présents.

Monsieur Jacques KAUFFMANN

Monsieur Jean-Pierre HECQ

P/ La Caisse des Dépôts et Consignations
Monsieur Hervé HUGUES

P/ La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var
Monsieur Dominique CERMOLACCE



P/ la Ville de Bandol

Monsieur Jean-Michel ROSSI
Démissionnaire en séance

Madame Laetitia QUILICI
Démissionnaire en séance

Monsieur Dominique CERMOLACCE

Madame Jeanne HECQ



Monsieur Patrick DECHERCHI

Monsieur Jean-Yves DECROIX
Démissionnaire en séance

Madame Floriane CERCIO